채무자 기태현의 파산관재인 변호사 박상우

안산시 단원구 광덕서로 72, 402/403호(고잔동, 중앙법조빌딩) (우 15471)

전화 (031) 8042-2441 / 팩스 (031) 8042-2445

대여금채권매각공고

1. 매각 대상 채권의 표시

순번	채무자	채권 내역	매각대상 채권금액	비고
1	기태현	수원지방법원 2025가단515771 대여금 판결에 의한 대여금 채권	38,617,791원	• 매각대상 채권의 채무자 : 김지숙(최후주소 전라남도 해남군 옥천면 해남로 1110-7) • 대여일 : 2023. 2. 18. 및 2023. 12. 17. • 변제기 : 2024. 2. 18.(카드반납일), 2024. 1. 31.(830,000원) • 이자 : 없음 • 지연손해금 : 2025. 9. 17.부터 다 갚는 날까지 연 12% • 소멸시효 : 2035. 11. 26. 경과 시 완성 예정 • 수원지방법원 2025가단515771, 2025. 11. 11. 선고(공시송달), 2025. 11. 27. 확정

2. 개요

가. 본 매각은 채무자 기태현의 파산(수원회생법원 2026하단12619)에 따른 파산관재인에 의한 자산 매각입니다.

나. 입찰기간 내에 요건을 갖추어 입찰서를 제출한 자 중 최고가 입찰인에게 매각합니다.

다. 자산은 일체로 매각합니다.

3. 입찰에 관한 사항

(단위 : 원)

회차	최저입찰가	입찰마감일	입찰보증금
1	38,617,791	2026. 12. 9.	최저 입찰가의 10%
2	19,300,000	2026. 12. 16.	
3	9,600,000	2026. 12. 23.	

※ 1회 최저입찰가는 원금 전액에 상응하는 금액으로 정하였으며, 회차별로 단계적으로 인하됩니다

가. 입찰방법 : 등기우편 입찰만 허용합니다. (방문입찰은 허용하지 않음)

나. 입찰서 제출 : 각 회차별 입찰서를 제출하여야 하며, 마감일시까지 입찰서가 도착하여야 유효합니다. 단, 폭설 기타 사정으로 지연되는 경우에 예외적으로 파산관재인이 법원의 허가를 득하여 별도 판단할 수 있습니다. 입찰봉투 표면에는 **"(입찰회차)회차 입찰서 재중"** 이라는 표시를 명시하여야 합니다

다. 입찰서 제출 및 개찰장소 :

경기도 안산시 단원구 광덕서로 72, 402/403호(고잔동, 중앙법조빌딩)

(수신자 표시 **채무자 기태현 파산관재인 변호사 박상우)**

전화 : 031-8042-2441, 팩스 : 031-8042-2445)

라. 개찰일 : 각 입찰마감일 다음 날 14:00(파산관재인 사무실)

마. 입찰보증금 지급계좌

- 은행명 : 신한은행
- 계좌번호 : 100-039-034052
- 예금주 : 파산자 기태현 파산관재인 박상우

※ 입찰보증금은 각 회차별 입찰서 제출 마감일자까지 입금이 완료되어야 하며, 입찰보증금이 입금되지 않은 입찰은 무효처리됩니다.

※ 입찰보증금의 반환은 시일이 소요될 수 있으니 유의하시기 바라고, 입찰서와 반환계좌가 다르고, 별도 반환계좌를 제시하지 않는 경우에는 입찰서의 기재내용 따라 변제공탁되므로 반드시 입찰자의 통장사본 제출에 유의하시기 바라며, 공동입찰의 경우 공동입찰자들의 계좌별로 비례해서 반환함을 원칙으로 하되, 공동입찰자 전원의 계좌신고가 되어 있지 아니하는 경우에는 그 중 1인에게 전부 반환하더라도 이의할 수 없음을 유의하시기 바랍니다.

4. 낙찰자결정

가. 일반경쟁입찰(단독응찰도 유효함) : 경쟁 입찰에 의한 일괄매각이고, 최고가 응찰자를 유효한 입찰로 선정합니다

나. 동일한 금액의 최고가 응찰자가 2인 이상인 경우에는 최고가 응찰자만을 대상으로 해당 회차 조건 재입찰로 낙찰자를 결정하되 응찰자가 없는 경우 각 보증금은 몰취하고, 재매각공고합니다.

다. 입찰 유효조건

- 해당 회차 입찰서 마감일까지 우편으로 접수되고 입찰보증금을 입금한 입찰서만 유효합니다.
- 입찰보증금 미납시 해당 입찰은 무효입니다.
- 해당 회차 입찰서 마감일 이후에 접수되거나 입찰보증금을 입금하지 않은 입찰서는 입찰에서 제외됩니다.

라. 입찰금액을 별지에 기재하는 경우에는 반드시 간인해야 하며, 간인이 없는 입찰의 경우 첫면 입찰서에 기재가 있으면 그에 의하고, 없으면 무효처리함. 숫자 표기의 경우 한글과 숫자가 다른 경우에는 한글표기를 우선하여 결정함.

마. 개찰결과는 낙찰자에 한하여 즉시 개별통지하고, 매매계약 체결 안내합

니다.

바. 개찰일에 참관을 희망할 경우 사전에 연락을 하고 개찰 당일 14:00까지 개찰장소에 도착하여야 합니다.

사. 최고가 입찰자가 계약을 포기하는 경우, 차순위 입찰자에게 아무런 권한이 없고 파산관재인의 선택 및 법원의 허가에 의합니다.

아. 회차별 유찰시 해당 유찰된 회차의 최저입찰가보다 많은 금액으로 인수제안시에 임의매각할 권리를 파산관재인이 보유하고 있으며, 이로 인해 후회차 입찰자들은 이의를 제기할 수 없음.

5. 계약체결 및 대금 납부방법

가. 낙찰자는 낙찰 결과를 통지받은 후 즉시 파산관재인과 매매계약을 체결하여야 하고, 정당한 사유 없이 이에 응하지 않을 경우에는 낙찰을 무효로 하며, 이 경우 납부한 입찰보증금 전액은 파산재단이 몰취합니다(낙찰이 무효될 경우, 차순위 최고가 입찰자가 낙찰자로 결정됨).

나. 낙찰자의 입찰보증금은 계약시 계약금으로 전환되며, 최종회차 입찰보증금이 없는 경우 입찰금액의 10%를 계약금으로 선입금하여 계약진행합니다.

다. 낙찰자는 수원회생법원 파산부의 매각 허가 후 3일 이내 전액을 현금으로 납부하여야 합니다. 정당한 사유 없이 이에 응하지 않을 경우에는 낙찰을 무효로 하고 계약보증금은 반환하지 않습니다.

라. 위 낙찰에 따른 매매계약은 수원회생법원 파산부의 허가를 받는 것을 효력발생의 정지조건으로 하고, 허가를 득하지 못할 경우 입찰보증금(계약금)은 별도의 이자 없이 낙찰자에게 반환합니다.

마. 부가세별도이며, 파산절차에 따른 자산매각으로 세금계산서 발행하지 아니함.

6. 입찰서류

가. 입찰서[1](별지 소정양식)

나. 인감증명서(법인 : 법인인감증명서) 1부

다. 주민등록등본(법인 : 법인등기부등본) 1부

라. 대리인의 경우 위임장(본인 인감도장날인, 인감증명서 첨부) 1부.

마. 입찰보증금반환계좌사본(입찰자 통장)

7. 유의사항

가. 낙찰자는 위 매각대상물을 입찰 당시의 현황대로 인수하여야 하고, 낙찰후에는 어떠한 경우에도 파산관재인에 대하여 책임을 물을 수 없습니다. 채권의 존부는 보장하지 않고, 추심 등 집행에 대한 책임은 매수인에게 있으며, 매수인은 해당 채권을 양도받은 후 적법한 절차에 따라 추심을 진행해야 합니다. 파산관재인이 조회가능한 집행문 부여 이후의 금원은 비고란에 표시하였고, 그 외에 방법으로 변제수령한 금액이 있을 수 있으며, 그러한 경우에도 이의를 제기할 수 없습니다.

나. 본 채권은 수원지방법원 2025가단515771 판결문에 기한 채권이며, 2025. 11. 27. 확정되었습니다. 향후 채무자(김지숙)의 불복소송(청구이의의 소 등)을 제기할 가능성이 있으며, 이러한 경우에도 파산관재인에게 책임을 물을 수 없으니 신중히 입찰하시기 바랍니다

다. 본 채권의 매각은 파산종결을 예정하고 매각하는 것이므로, 양수인의 책임하에 채권양도통지의 절차를 신속히 하여야 하며, 파산종결 이후에는 파산관재인이 어떠한 조치를 취할 의무가 없음을 숙지하고 입찰에 참여하시기 바랍니다.

라. 파산관재인은 보유하고 있는 판결정본 사본을 교부하며, 승계집행문 부여 등 집행에 필요한 절차는 낙찰자가 직접 진행하여야 합니다.

마. 채권 원인서류는 파산재단이 보유하고 있는 것에 한하여 교부하고, 채권양도 통지절차는 파산관재인의 위임을 받아 양수인이 이행해야 하며, 승계집행문의 부여 등도 양수인이 직접 진행해야 합니다.

바. 낙찰자는 채권에 관한 권리의 하자를 주장할 수 없으므로, 입찰서 제출 전 위 매각대상 채권에 관한 현황을 실제 확인하여야 합니다. 현황에 대

1) 입찰서는 별지 소정양식을 내려 받아 사용하시기 바랍니다.

한 조사는 입찰자가 하여야 하며, 어떠한 경우라도 파산관재인에 대하여 위 목적물 자체의 하자 또는 이에 관한 권리의 하자 등을 주장할 수 없으므로, 입찰서 제출 전 위 매각 대상 채권에 관한 사항을 확인하여야 합니다.

사. 낙찰자가 채무자 또는 매각대상 채권의 채무자(김지숙)의 친족 등 관련자임이 사후에 확인되는 경우 낙찰을 무효로 할 수 있습니다.

아. 낙찰자는 낙찰에 따른 계약이 체결된 이후에는 사정변경, 물건의 하자, 의사표시의 하자 등을 이유로 하자담보책임 또는 계약을 취소하거나 계약의 무효를 주장할 수 없으므로 입찰서 제출 전 위 매각대상 채권 및 기타 관련 공부에 관한 사항을 확인하여야 합니다. 낙찰자는 수원회생법원의 매각허가 이후에는 의사표시의 하자 등을 이유로 계약을 취소하거나 계약의 무효를 주장할 수 없습니다.

자. 입찰참가자는 입찰에 필요한 사항 및 기타 제반 사항에 관하여 입찰신청 전에 완전히 숙지하여야 하며, 이를 숙지하지 못한 모든 책임은 입찰참가자에게 있습니다.

차. 매각대상 채권의 권리자 변경 등의 절차는 낙찰자가 직접 수행하여야 하며, 이와 관련된 어떠한 비용 및 위험도 파산재단은 부담하지 않습니다. 낙찰자는 잔금납부 후 즉시 매각 대상 채권을 현황대로 인수하여야 하고, 매각대상 채권의 권리이전에 따른 절차 비용 및 제세공과금 등 모든 비용은 낙찰자가 부담합니다.

카. 본 공개매각에 낙찰자로 선정된 자가 정당한 사유 없이 낙찰을 포기 또는 잔금 납부를 거부하는 경우 입찰보증금 전액은 위약금으로서 파산재단에 귀속됩니다

타. 낙찰자로 선정되지 못한 입찰자의 보증금은 2주일 이내에 지정계좌로 반환할 예정이므로 반환받을 입찰자 명의의 통장사본을 첨부하여 주시기 바라며, 반환기간까지의 이자는 지급하지 않습니다.

8. 환가포기

가. 입찰자(매수희망자)가 없거나 입찰이 성립되지 않을 경우, 해당 매각자

산에 대해 환가를 포기할 예정이오니 채권자들 중에서 이에 대하여 이의가 있거나 이를 매수할 의향이 있는 자는 2026. 12. 24.까지 파산관재인(031-8042-2441)이나 수원회생법원 파산부 재판부에 위와 같은 취지의 서면을 제출하여 주시기 바랍니다.

나. 환가가 포기된 자산은 채무자 기태현의 자유재산이 되어 채무자가 처분권한을 갖게 됩니다.

※ 기타 자세한 사항은 파산관재인 사무실(전화 : 031-8042-2441)으로 문의하시기 바랍니다.

※ 첨부서류 : 수원지방법원 2025가단515771 판결문 사본

채무자 기태현의 파산관재인 변호사 박상우

(　) 회차 입 찰 서

■ 매각자산의 표시 : 기태현의 김지숙에 대한 대여금 채권 1건

■ 입찰서 제출 마감일 : 20　. 　. 　.(　요일)　　시 까지

입찰방법	(　)회차 최저입찰가(부가세별도)	(　)회차 입찰보증금	(　)회차 입찰금액(부가세별도)
공개입찰	원	원	원

※ 입찰보증금은 각 회차별 입찰기일까지 파산재단 지정계좌로 입금되어야 하며, 위 표의 회차 및 입찰금액 등은 필요기재 사항이므로 반드시 기재하여야합니다.

입찰자	성명 또는 법인명칭		대리인	성명	
	주민(법인) 등록번호			주 민 등 록 번 호	
	주 소			주소	
	전 화 번 호			전화번호	

귀 재단이 제시한 입찰에 관한 제반사항에 동의하며 위의 금액으로 매수하고자 입찰서를 제출합니다.

※ 첨부　　1. 인감증명서(법인일 경우 : 법인인감증명서)
2. 주민등록등본(법인일 경우 : 법인등기부등본)
3. 위임장(본인 인감도장 날인, 인감증명서 첨부)
4. 입찰보증금반환계좌사본(입찰자통장)

20　.　　.　　.

입찰자　　(인)

채무자 기태현 파산관재인 변호사 박상우　귀하